

-> Lei nº 12.527/11 – Lei de Acesso à Informação

-> Disposições Gerais

-> Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de interesse particular, coletivo ou geral, exceto aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado

-> **Art. 3º** - Diretrizes:

- I** – Observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção
- II** – Divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações
- III** – Utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação
- IV** – Fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública
- V** – Desenvolvimento do controle social da administração pública

-> Acesso a Informações e sua Divulgação

-> **Art. 6º** - Cabe aos órgãos e entidades assegurar a:

- I** – Gestão transparente da informação
- II** – Proteção da informação, garantindo a autenticidade, disponibilidade e integridade
- III** – Proteção da informação sigilosa e da informação pessoal

-> **Art. 7º** - O acesso à informação compreende os direitos de obter:

- I** – Orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, bem como sobre o local onde poderá ser encontrada ou obtida a informação
- II** – Informação contida em registros ou documentos, produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a arquivos públicos
- III** – Informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou entidades, mesmo que esse vínculo já tenha cessado
- IV** – Informação primária, íntegra, autêntica e atualizada
- V** – Informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive à sua política, organização e serviços
- VI** – Informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação contratos
- VII** – Informação relativa:
 - a) à implementação, acompanhamento e resultados dos programas, projetos e ações dos órgãos e entidades, bem como metas e indicadores

- b) ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas pelos órgãos de controle, incluindo prestações de contas dos exercícios anteriores

§1º - O acesso à informação não compreende as informações referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico cujo sigilo seja imprescindível para a segurança da sociedade e do Estado

§2º - Quando não for autorizado acesso integral à informação por ser ela parcialmente sigilosa, é assegurado o acesso à parte não sigilosa por meio de certidão, extrato ou cópia

§3º - O direito de acesso aos documentos ou às informações neles contidas utilizados como fundamento da tomada de decisão e do ato administrativo será assegurado com a edição do ato decisório respectivo

§4º - A negativa de acesso às informações objeto de pedido formulado aos órgãos e entidades quando não fundamentada, sujeitará o responsável a medidas disciplinares

§5º - Informado do extravio da informação solicitada, poderá o interessado requerer à autoridade competente a imediata abertura de sindicância para apurar o desaparecimento da respectiva documentação

§6º - O responsável pela guarda da informação extraviada deverá, no prazo de 10 dias, justificar o fato e indicar testemunhas que comprovem sua alegação

-> **Art. 8º** - É dever dos órgãos e entidades públicas promover independentemente de requerimentos a divulgação das informações em local de fácil acesso

§1º - Na divulgação das informações deverão constar no mínimo:

- I** – Registro de competências e estrutura organizacional, endereço, telefone, horário de atendimento
- II** – Registro de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros
- III** – Registros das despesas
- IV** – Informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados
- V** – Dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras
- VI** – Respostas e perguntas mais frequentes

§2º - Para o cumprimento da divulgação os órgãos e entidades utilizar todos os meios e instrumentos legítimos, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais

§3º - Os sítios deverão atender os seguintes requisitos:

- I** – Conter ferramenta de pesquisa de conteúdo
- II** – Possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos

III – Possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquinas

IV – Divulgar em detalhes os formatos utilizados para estruturação da informação

V – Garantir a autenticidade e a integridade

VI – Manter atualizadas as informações

VII – Indicar local e instruções que permitam ao interessado comunicar-se com o órgão

VIII – Adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade para pessoas com deficiência

§4º - Os Municípios de até 10 mil habitantes ficam dispensados da divulgação obrigatória na internet, mantida somente as informações orçamentárias e financeiras

-> **Art. 8-A** – As entidades com personalidade jurídica de direito privado que sejam destinatárias de contribuições ou de recursos públicos federais decorrente de contrato de gestão deverão divulgar as informações relativas aos empregados:

I – Plano de cargos e salário, inclusive evolução na carreira

II – Quantitativo total de empregados, discriminado por cargo e faixa salarial, nome do empregado e cargo que ocupa

III – Lista discriminada por faixa salarial das parcelas remuneratórias e indenizatórias, incluindo os auxílios, ajuda de custo, gratificações e quaisquer outras vantagens pecuniárias, que os empregados possam receber em virtude de condições específicas

IV – Quantitativo de funções gratificadas, os critérios para sua ocupação e o rol de empregados que ocupam cada espécie de função gratificada

-> **Art. 9º** - O acesso a informação será assegurado mediante:

I – Criação de serviço de informações ao cidadão, nos órgãos e entidades, em locais com condições apropriadas para:

a) Atender e orientar o público

b) Informar sobre a tramitação de documentos

c) Protocolizar documentos e requerimentos de acesso a informações

II – Realização de audiências ou consultas públicas, incentivo à participação popular ou outras formas de divulgação

-> **Do Pedido de Acesso**

-> **Art. 10** – Qualquer interessado pode apresentar pedido de acesso a informações, devendo o pedido conter a identificação e a especificação da informação

§1º - Para acesso a informações de interesse público, a identificação do requerente não pode conter exigências que inviabilizem a solicitação

§3º - São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público

-> **Art. 11** – O órgão ou entidade deverá conceder ou autorizar o acesso imediato à informação disponível

§1º - Não sendo possível o acesso imediato, o órgão ou entidade que receber o pedido deverá, em até 20 dias:

- I – Comunicar a data, local e modo para realizar a consulta
- II – Indicar as razões de fato ou de direito de recusa
- III – Comunicar que não possui a informação, indicar o órgão ou entidade que a detém

§2º - O prazo de 20 dias poderá ser prorrogado por mais 10 dias mediante justificativa

§4º - Quando não for autorizado o acesso por se tratar de informação sigilosa, o requerente poderá apresentar recurso

-> **Art. 12** – O serviço de busca e fornecimento de informações é gratuito

§1º - O órgão ou entidade poderá cobrar exclusivamente o valor necessário ao ressarcimento dos custos dos serviços e materiais, quando exigir reprodução de documentos

§2º - Estará isento do pagamento o hipossuficiente

-> **Dos Recursos**

-> **Art. 15** – No caso de indeferimento de acesso a informações ou negativas do acesso, prazo para recurso de 10 dias a contar da ciência

§Único – O recurso será dirigido à autoridade superior à que exarou a decisão impugnada, que deverá se manifestar no prazo de 5 dias

-> **Art. 16** – Negado o acesso à informação pelos órgãos ou entidades do Poder Executivo Federal, o requerente poderá recorrer à CGU, que deliberará no prazo de 5 dias se:

- I – Informação não sigilosa negada
- II – Decisão de negativa de informação sigilosa não indicar a autoridade classificadora ou hierarquicamente superior a quem possa ser dirigido pedido de acesso ou desclassificação
- III – Os procedimentos de classificação de informação sigilosa não tiverem sido observados
- IV – Estiverem sendo descumpridos prazos ou outros procedimentos previstos em lei

§1º - O recurso poderá ser dirigido à CGU depois de submetido à apreciação de pelo menos uma autoridade hierarquicamente superior àquela que exarou a decisão impugnada, que deliberará no prazo de 5 dias

§3º - Negado o acesso pela CGU, poderá interpor recurso à Comissão Mista de Reavaliação de Informações

-> Das Restrições de Acesso à Informação

-> **Art. 23** – São consideradas imprescindíveis à segurança do Estado ou sociedade informações que possam:

- I** – Pôr em risco a defesa e soberania nacional ou integridade do território
- II** – Prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as relações internacionais do país, ou as que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso por outros Estados
- III** – Pôr em risco a vida, segurança ou a saúde da população
- IV** – Oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do país
- V** – Prejudicar ou causar risco a planos e operações estratégicas das Forças Armadas
- VI** – Prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico
- VII** – Pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares
- VIII** – Comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação ou fiscalização em andamento, relacionadas com a prevenção ou repressão de infrações

-> **Art. 24** – A informação em poder dos órgãos e entidades públicas poderá ser classificada como ultrassecreta, secreta ou reservada

§1º - Os prazos máximos de restrição de acesso à informação vigoram a partir da data de sua produção:

- I** – Ultrassecreta: 25 anos
- II** – Secreta: 15 anos
- III** – Reservada: 5 anos

§2º - As informações que puderem colocar em risco o Presidente, Vice e seu cônjuges e filhos serão classificadas como “Reservada” e ficarão em sigilo até o término do mandato

§5º - Para classificação em determinado grau de sigilo, deverá ser observado o interesse público da informação e utilizado o critério menos restritivo possível, considerados:

- I** – A gravidade do risco ou dano à segurança da sociedade ou Estado
- II** – Prazo máximo de restrição de acesso ou evento que defina seu término

-> Dos Procedimentos de Classificação, Reclassificação e Desclassificação

-> **Art. 27** – A classificação do sigilo de informações no âmbito da Administração Federal e de competência:

I – Ultrassecreto:

- a) Presidente e Vice
- b) Ministros de Estado e autoridades equivalentes
- c) Comandantes das Forças Armadas
- d) Chefes de missões diplomáticas e Consulares permanentes no exterior

II – Secreto:

- a) Todos do inciso I
- b) Titulares de autarquias, fundações, EP ou SEM

III – Reservado:

- a) Todos do inciso I e II
- b) Funções de direção, comando e chefia nível DAS 101.5+
- c) Grupo-Direção e Assessoramento superiores

-> **Art. 28** – A classificação da informação em qualquer grau de sigilo deverá ser formalizada em decisão que conterá:

I – Assunto da informação

II – Fundamento da classificação

III – Indicação do prazo do sigilo

IV – Indicação da autoridade que a classificou

-> **Art. 30** – A autoridade máxima de cada órgão ou entidade publicará anualmente:

I – Rol das informações que tenham sido desclassificadas nos últimos 12 meses

II – Rol de documentos classificados em cada grau de sigilo, com identificação para referência futura

III – Relatório estatístico contendo a quantidade de pedidos de informações, recebidos, atendidos e indeferidos, e informações genéricas sobre os solicitantes

-> Das Informações Pessoais

-> **Art. 31** – O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente e com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem, bem como às liberdades e garantias individuais

§1º - As informações pessoais:

I – Terão seu acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo e pelo prazo máximo de 100 anos a contar da sua produção

II – Poderão ter autorizada sua divulgação ou acesso diante de previsão legal ou consentimento expresso da pessoa

§3º - O consentimento não será exigido quando as informações forem necessárias:

- I** – À prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa estiver física ou legalmente incapaz, e para utilização única e exclusiva para o tratamento médico
- II** – À realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente interesse público ou geral, sendo vedada a identificação da pessoa
- III** – Ao cumprimento de ordem judicial
- IV** – À defesa dos direitos humanos
- V** – À proteção do interesse público e geral preponderante

-> Das Responsabilidades

-> **Art. 32** – Constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente público ou militar:

- I** – Recusar-se a fornecer informação requerida, retardar deliberadamente o fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa
- II** – Utilizar indevidamente, subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, alterar ou ocultar informação que se encontre sob sua guarda ou que tenha acesso ou conhecimento em razão do cargo
- III** – Agir com dolo ou má-fé na análise das solicitações de acesso à informação
- IV** – Divulgar ou permitir a divulgação ou acessar ou permitir acesso indevido à informação sigilosa ou pessoal
- V** – Impor sigilo à informação para obter proveito pessoal ou de terceiros, ou para fins de ocultação de ato ilegal cometido por si ou outrem
- VI** – Ocultar da revisão de autoridade superior informação sigilosa para beneficiar a si ou outrem, ou prejuízo de terceiros
- VII** – Destruir ou subtrair documentos concernentes a possíveis violações de direitos humanos por parte de agentes do Estado

-> **Art. 33** – A pessoa física ou entidade privada que detiver informações em virtude de vínculo com o poder público e deixar de observar o disposto nesta lei estará sujeita às sanções:

- I** – Advertência
- II** – Multa
- III** – Rescisão de vínculo com o poder público
- IV** – Suspensão temporária de participar em licitações e impedimento de contratar com a administração pública por até 2 anos
- V** – Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a administração pública, até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade